

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת יעל רון בן משה

פ/6734/25

הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון – פיקוח על מחירי הבנייה של מרחבים מוגנים דירתיים),
התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 14 בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 14, אחרי סעיף קטן (יג) יבוא:

"(יד) (1) שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות מחיר מרבי או מנגנון לקביעת מחיר מרבי שייגבה בעד שירותי בנייה, הקמה והתאמה לתקן חדש של מקלט בבית או במפעל.

(2) בקביעת תקנות כאמור בפסקה (1), יביא שר הביטחון בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

(א) סוג המבנה שבו נבנה המקלט;

(ב) תנודות במחירי חומרי הגלם ומדד תשומות הבנייה;

(ג) האזור הגיאוגרפי או רמת האיום הביטחוני של היישוב בו נבנה המקלט;

(ד) נסיבות הנדסיות או התאמות נגישות המשפיעות באופן מהותי על עלות הביצוע."

2. הוראות לפי סעיף 14(יד) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה לא יחולו על הסכמים לבנייה והקמה של מקלטים שנחתמו לפני יום תחילתן של תקנות לפי הסעיף האמור.

דבר היסבר

מלחמת חרבות ברזל כולה, וביתר שאת מבצע עם כלביא ומבצע שאגת הארי, המחישו את הצורך הממשי של העורף הישראלי בהתמגנות ביתית, שלה חשיבות קריטית בהצלת חיים. עבור אזרחים רבים, פתרונות המיגון הציבוריים נמצאים במרחק רב מביתם באופן שלא מאפשר קיום שגרת חיים סדירה יחד

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

עם קיום הנחיות פיקוד העורף בהתאם לזמן ההתמגנות שנקבע לכל אזור. הדרישה למיגון ראוי ונגיש בתוך הבית אינה מותרות אלא צורך קיומי בסיסי להבטחת החוסן והבטיחות האישית של אזרחי המדינה בזמני חירום.

אולם ניסיונותיהם של אזרחים רבים למגן את ביתם, ביוזמתם ובכספם הפרטי נתקל במציאות כלכלית עגומה. בשל הזינוק האדיר בביקוש לבניית מרחבים מוגנים דירתיים (ממ"ד) ואל מול המחסור החמור בידיים עובדות בענף הבנייה והתייקרות חומרי הגלם, חלה עליית מחירים קיצונית. חשוב לציין שבניית ממ"ד היא כיום חובה בכל בנייה חדשה, כך שהמחירים היקרים משולמים על ידי הצרכנים שבונים בתים חדשים בלית ברירה ומונעים ממי שרוצים לשפר את המיגון בביתם לעשות זאת. מוצע בהצעת חוק זו לתקן את חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, כך שתינתן סמכות חוקית לשר הביטחון, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לקבוע תקנות שקובעות מחיר מרבי מפוקח לבניית ממ"ד או לקבוע מנגנון שיקבע מחיר מרבי מפוקח לבניית ממ"ד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התשפ"ו (01.06.2026)